

1501235-33.2021.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... 59 do Código Penal, em relação ao crime de roubo majorado, observada a primariedade do réu, fixo sua pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, de menor valor. Na segunda fase, não reconheço a atenuante da confissão porque Gabriel negou ser o autor do roubo majorado. Presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501235-33.2021.8.26.0602

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2040978/2021 - 04º D.P. SOROCABA, 11131802 - 04º D.P. SOROCABA, 2033577/20/020 - 04º D.P. SOROCABA, 2/21/521 - 04º D.P. SOROCABA, 5/21/521 - 04º D.P. SOROCABA, 2040978 - 04º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL FELIPE DA SILVA FERREIRA

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr. CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

GABRIEL FELIPE DA SILVA FERREIRA, vulgo "baixada", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h" e artigo 157, §2º, inciso VII (arma branca) c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque em data e horário incertos, no mês de novembro de 2020, na Alameda dos Heliotrópios nº 91, ap. 31, Jardim Simus II, nesta cidade e comarca de Sorocaba/SP, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente numa arma de fogo do tipo revólver, marca Rossi, calibre 22, avaliada em aproximadamente R\$ 1.000,00, pertencente à vítima Waldenir Pedro Dias, pessoa maior de 60 anos de idade.

Ainda, no dia 24 de dezembro de 2020, por volta de 13h40min, na Alameda dos Heliotrópios nº 91, ap. 31, Jardim Simus II, nesta cidade e comarca, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca contra a vítima Waldenir Pedro Dias, pessoa maior de 60 anos de idade, subtraiu, para si, um

revólver marca Rossi, calibre 22, e a quantia de R\$ 500,00 em dinheiro, de propriedade do ofendido.

A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2021 (fl. 82).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 104 e 87/91).

Em audiência por videoconferência foi ouvida a vítima e uma testemunha da acusação, após o réu foi interrogado. Homologada a desistência das oitivas das outras testemunhas da acusação. Por debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, pois comprovadas a materialidade e autoria delitiva (fl. 156). A defesa, por memoriais escritos, postulou pela desclassificação do delito para o furto simples com a aplicação do §2º do CP, subsidiariamente, benefícios relativos à dosimetria penal (fls. 161/167).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos fatos está comprovada pelo auto de exibição e apreensão da arma de fogo (fl. 20), laudo pericial (fls. 22/26) e auto de reconhecimento de pessoa feito pelo ofendido (fl. 29), corroborado em juízo, juntamente com a oitiva da testemunha da acusação.

A autoria é certa.

A vítima Waldenir Pedro Dias aduziu que, dias antes da data dos fatos, mudou-se de residência e contratou o acusado para ser seu ajudante. Ao carregar seus pertences, o motorista Valdomiro abriu a gaveta de um móvel, fechada com arame, na qual estava sua arma de fogo. Ao notar que a gaveta estava sem o arame chamou a atenção do motorista explicando-lhe que não podia ter aberto a gaveta por ter a arma ali guardada. De imediato, a gaveta foi trancada novamente. Ao descarregar os móveis, contratou apenas o acusado para lhe ajudar na montagem de um armário. Horas depois, foi verificar se a arma de fogo continuava guardada, tendo notado que desapareceu.

Assustado, avisou Gabriel que dali não sairia até encontrar a arma. Então, ligou para o motorista e o outro ajudante que retornaram à residência. Todos negaram a subtração do bem. Teve a ideia de pedir que todos levantassem a blusa, oportunidade em que notou que o cabo da arma de fogo aparecia por cima da cueca de Gabriel, ou seja, o acusado a ocultou em suas vestes íntimas. Surpreendido, ficou nervoso e, após discutir com todos, a devolveu. Concluiu que o assunto estava resolvido.

No dia dos fatos, foi surpreendido pelo acusado na varanda exigindo-lhe a arma de fogo. Rapidamente, Gabriel correu até a cozinha e pegou uma faca (um cutelo) que estava sendo usada para seu preparo de almoço e a colocou contra seu pescoço, gritando "cadê a arma?". Ameaçado, entregou o bem e, não suficiente, colocou a faca contra sua cintura e exigiu dinheiro. Entregou-lhe R\$ 500,00 reais. Na sequência gritava pelo aparelho celular, disse-lhe que não o entregaria, pois já tinha entregue tudo o que pediu. O réu, então, pulou da sacada e caiu sobre o espaço do vizinho debaixo (mora em apartamento). De imediato ligou para a Polícia Militar, entretanto, Gabriel retornou pela sacada exigindo-lhe novamente a arma. Respondeu que tinha acabado de entregá-la, foi quando notou que estava no espaço que tinha pulado. Pegou-a novamente e empreendeu fuga. Após ser capturado pelos policiais, fez o reconhecimento em sede policial, o qual confirma sem qualquer dúvida nesta oportunidade. Ainda não buscou a arma de fogo na delegacia. Tem 70 anos de idade.

A testemunha da acusação Joel Aparecido Fogaça, policial civil, aduziu que a vítima registrou ocorrência de roubo com ameaça de faca em que o autor era o ajudante da mudança feita na residência há uns dias. Foi ao endereço informado por esta e localizou o acusado sentado na calçada com o genitor. Na delegacia, Gabriel foi reconhecido pelo ofendido. No interrogatório afirmou que não praticou o roubo na residência, sendo o autor "Gordão", seu conhecido. Após subtrair a arma de fogo, este a vendeu, tendo recebido metade do valor. Ainda, no dia da mudança, Waldenir teria dito que Gabriel já tinha furtado a arma de fogo, a qual foi resgatada pelo seu genitor mediante o pagamento de R\$ 2.000,00 reais a um terceiro que comprou a arma.

O réu confessou o crime de furto e negou o roubo. Ficou de vigia na residência para "Gordão", seu parceiro, adentrá-la e roubar a vítima. Tem conhecimento que foram subtraídas quantia em dinheiro e a arma de fogo sob a ameaça de faca. Trabalhou

como ajudante da mudança para o ofendido e avistou a arma de fogo numa cômoda. Logo que conheceu "Gordão", o contou e ficou acobertando sua ação delitiva. Quanto ao furto da arma assume a autoria porque a devolveu ao ofendido no mesmo dia. Após o roubo desta, o comparsa a vendeu no bairro "Habiteto" e ganhou R\$ 600,00 reais. Seu genitor recuperou o objeto e a entregou na delegacia para restituir a Waldenir. Essas são as provas dos autos.

A negativa do acusado quanto ao roubo é bastante distorcida da realidade. O ofendido confirmou categoricamente, sem qualquer sombra de dúvida, que Gabriel foi o autor do furto da arma de fogo no dia em que trabalhou como ajudante na mudança, bem como o autor do roubo majorado na véspera de natal. A testemunha da acusação confirmou sua versão, inclusive se recorda com detalhes da ocorrência, por envolver pessoa idosa.

Não possível o reconhecimento da desclassificação do furto pelo princípio da insignificância. Tal princípio constitui-se em mera construção doutrinária, não está amparado pela legislação vigente, havendo decisões no sentido de que a sua aplicação, sem maiores cuidados, estimularia a prática reiterada de pequenos delitos, deixando a sociedade desprotegida (HC nº 102.088/RS, rel. Min^a. Carmen Lúcia, j. em 6.4.2010; HC nº 90.747/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 1.12.2009; HC nº 84.424/SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 7.10.2005). Nota-se que a res furtiva, além do valor econômico de R\$ 1.000,00 reais, apresenta o valor sentimental, pois a vítima aduziu que a arma de fogo foi herança de seu genitor, com registro desde 1962. Por fim, não possível a desclassificação do crime de roubo pelo crime de furto, uma vez que envolveu ameaça com uma faca contra Waldenir, apresentada por ele em juízo.

Bem provada a dinâmica dos crimes, impõe-se a condenação do réu, passo a dosar as penas.

Atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, em relação ao crime de furto, observo que Gabriel é primário (fl. 155), fixo sua pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, não reconheço a atenuante da confissão em observância à Súmula 231 do STJ. Presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", pois a vítima tinha 69 anos de idade na data do crime, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, de menor valor, a qual torno definitiva, pois ausentes causas de aumento e de diminuição de penas.

Atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, em relação ao crime de roubo majorado, observada a primariedade do réu, fixo sua pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, de menor valor. Na segunda fase, não reconheço a atenuante da confissão porque Gabriel negou ser o autor do roubo majorado. Presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", pois a vítima tinha 69 anos de idade na data do crime, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase, presente a causa de aumento da arma branca, acresço à reprimenda 1/3 (um terço), totalizando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, de menor valor.

Entendo que há concurso material de crimes, nos termos da fundamentação da sentença, por isso, as penas serão somadas, finalizadas no patamar de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, de menor valor.

Observo a primariedade do acusado e a quantidade de pena aplicada, entendo que poderá cumpri-la inicialmente no regime semiaberto. Há vedação legal expressa, consoante artigo 44, inciso I do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno GABRIEL FELIPE DA SILVA FERREIRA, R.G nº 39.826.754 SSP/SP, às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, de menor valor, no regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 155, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h" e artigo 157, §2º, inciso VII (arma branca) c.c.

o artigo 61, inciso II, alínea "h", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, do Código Penal.

Solto respondeu à ação penal, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; e expeça-se guia de recolhimento para início da execução das penas.

P.R.I.C.

Sorocaba, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA